

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 97/SEDUH/2026

REGULAMENTA A APLICAÇÃO DA PERMEABILIDADE INDUZIDA PREVISTA NO ART. 135 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 449/2024 E ESTABELECEM CRITÉRIOS TÉCNICOS, PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO, DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA E PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO no uso da atribuição que lhe confere o art. 51, II, da Lei Orgânica do Município de Itajaí e considerando o teor do Processo Eletrônico – SIPE 109367/2026-e; **RESOLVE:**

Art. 1º Fica regulamentada, nos termos desta Instrução Normativa, a utilização da permeabilidade induzida como mecanismo complementar para atendimento da Taxa de Permeabilidade prevista na Lei Complementar nº 449/2024.

Art. 2º Para fins desta Instrução Normativa entende-se por permeabilidade induzida o conjunto de soluções técnicas de retenção, detenção, infiltração ou liberação controlada de águas pluviais, capazes de simular o comportamento hidrológico de área naturalmente permeável, compensando parcial ou totalmente a impermeabilização do lote.

Art. 3º A permeabilidade induzida constitui mecanismo complementar para atendimento da Taxa de Permeabilidade, devendo ser aplicada com observância da majoração prevista no §3º do art. 135 da Lei Complementar nº 449/2024. Na

utilização da permeabilidade induzida, a taxa de permeabilidade exigida para o lote deverá ser majorada em 20% (vinte por cento), conforme determinação legal.

Art. 4º São admitidas, para fins de permeabilidade induzida, as seguintes soluções técnicas, isoladas ou combinadas, desde que devidamente justificadas em estudo técnico:

I – reservatórios de retardo ou retenção de águas pluviais.

II – sistemas de aproveitamento de águas de chuva para fins não potáveis, com capacidade de retenção e controle de escoamento.

Art. 5º O dimensionamento da permeabilidade induzida deverá ser comprovado por estudo técnico específico, assinado por profissional legalmente habilitado, contemplando, no mínimo:

- I – área total do lote;
- II – taxa de permeabilidade exigida (normal e majorada);
- III – área equivalente de permeabilidade induzida;
- IV – caracterização da solução adotada;
- V – memória de cálculo;

Art. 6º O cálculo do volume mínimo dos reservatórios de retardo deverá observar parâmetros técnicos compatíveis com o comportamento hidrológico local, devendo ser adotada a seguinte formulação geral:

$$V = k \cdot i \cdot A \cdot t$$

onde:

- I – V é o volume mínimo do reservatório (m³);
- II – k é o coeficiente de contribuição hidráulica;
- III – i é a intensidade pluviométrica adotada (mm/h);
- IV – A é a área equivalente de permeabilidade induzida (m²);

$V - t$ é o tempo de duração da precipitação (h).

§ 1º Os parâmetros referentes ao coeficiente de contribuição hidráulica (k), à intensidade pluviométrica (i) e ao tempo de duração da precipitação (t) deverão observar o disposto na Instrução Normativa nº 119 do Instituto Itajaí Sustentável – INIS, ou outra que vier a substituí-la.

Art. 7º Nos casos em que for adotado sistema de aproveitamento de águas de chuva como solução de permeabilidade induzida, o dimensionamento do reservatório deverá observar os critérios estabelecidos na Instrução Normativa nº 117 do Instituto Itajaí Sustentável – INIS, ou outra que vier a substituí-la.

§ 1º Para fins de dimensionamento, deverá adotar a seguinte formulação:

I – para empreendimentos habitacionais:

$$V = 3,35 \times A$$

II – para empreendimentos não habitacionais:

$$V = 1,67 \times A$$

Onde:

I – V corresponde ao volume mínimo do reservatório (litros);

II – A corresponde à área impermeável de captação (m²).

Art. 8º A vazão máxima de saída do sistema de permeabilidade induzida deverá ser limitada, de modo a reproduzir o escoamento natural do solo.

Art. 9º O estudo técnico deverá adotar, obrigatoriamente, normas técnicas vigentes, em especial aquelas relativas a:

- I – instalações prediais de águas pluviais;
- II – aproveitamento de águas de chuva para fins não potáveis;
- III – dispositivos hidráulicos e reservatórios de armazenamento;

Art. 10º A documentação mínima a ser apresentada no processo de licenciamento urbanístico ou edifício compreende:

- I – memorial descritivo e de cálculo da permeabilidade induzida;
- II – locação do sistema proposto no projeto arquitetônico;
- III – indicação da área permeável natural e da área equivalente induzida;
- IV – Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT.

Art. 11º A aprovação da permeabilidade induzida não exime o responsável pela manutenção, operação e funcionamento adequado do sistema implantado, respondendo tecnicamente por seu desempenho ao longo do tempo.

Art. 12º Compete à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH a análise técnica, o deferimento ou indeferimento da solução proposta, bem como a solicitação de complementações ou ajustes quando necessário.

Art. 13º O sistema de permeabilidade induzida implantado será objeto de verificação por ocasião da vistoria para emissão do Habite-se, a fim de aferir sua conformidade com o projeto aprovado e com o estudo técnico apresentado.

§ 1º O sistema permanecerá sujeito à fiscalização permanente pelos órgãos competentes, podendo ser realizadas vistorias a qualquer tempo para verificação de seu funcionamento, manutenção e conformidade com as condições aprovadas.

Art. 14º Os casos omissos ou situações técnicas específicas serão analisados de forma fundamentada pelos órgãos competentes, observando-se a legislação

urbanística, ambiental e as normas técnicas aplicáveis.

Art. 15º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se aos processos protocolados a partir de então, sem prejuízo de sua adoção, a critério da Administração, em processos em curso.

Itajaí (SC), 23 de abril de 2026.

João Paulo Kowalski

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação